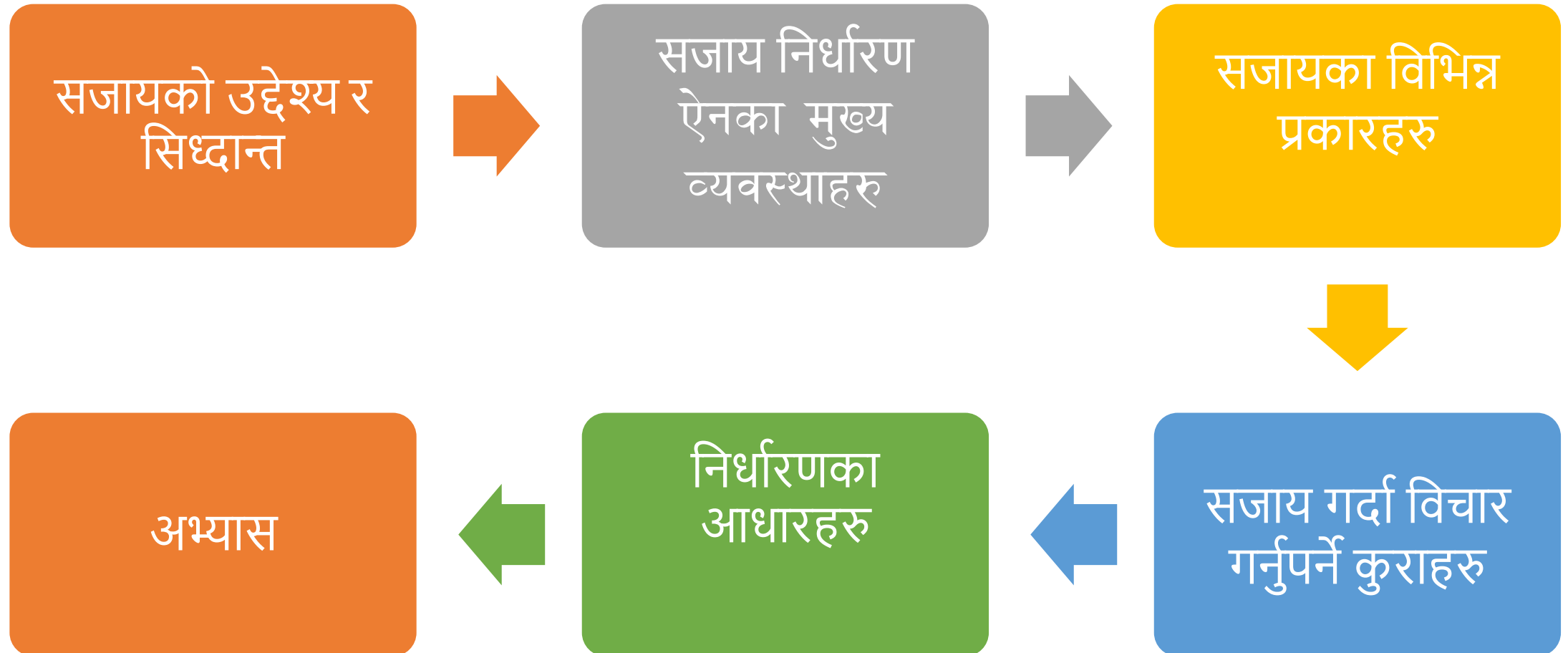


सजाय निर्धारण

महेश शर्मा पौडेल

प्रस्तुतीका क्षेत्रहरू



सजायको उद्देश्य (दफा १३)

कसूर गर्न कसूरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने,

समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने,

पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने,

कसूरदारलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने,

कसूरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने,

कसूरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार बनाई पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने,

कानूनद्वारा निषेधित आचरणको निन्दा गर्ने ।

दण्डका सिद्धान्तहरू

प्रतिकारात्मक

हु जस्तो अपराध गरेको छ त्यस्तै सजाय दिन

हतोत्साह

हु अपराध गर्ने व्यक्ति सजायको पिडा सम्झि पुन : अपराध नगरोस र अरुले पनि त्यो देखेर अपराध नगरुन

सुरक्षात्मक

हु अपराधीलाई समाज बाट टाढा राखेपछि समाजमा शान्ति कायम हुन्छ

सुधारात्मक

हु अपराधीलाई दण्ड भन्दा सुधार गर्नु पछ

पुनस्थापकीय न्याय

हु अभियुक्त पीडित र समाजमा अपराधले विगारेको सम्बन्ध सुधार गर्ने

Retribution

The act of taking revenge on a perpetrator.

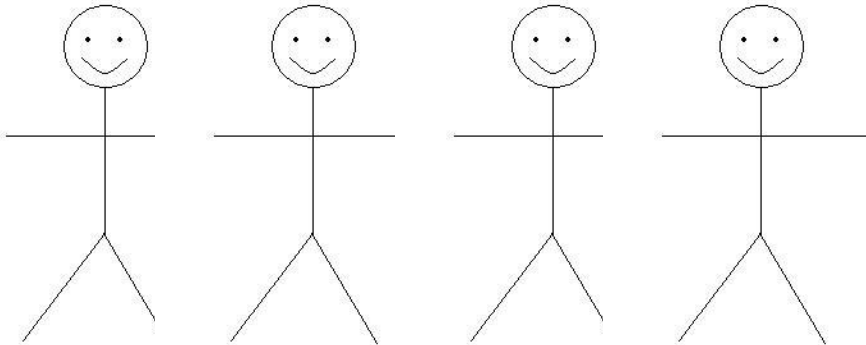
- **Early punishments were swift and immediate.**
- **Death and exile were common punishments.**
- **Retribution follows the Old Testament: “Eye for an eye.”**
- **Retribution holds offenders personally responsible; they get their “just deserts.”**

Deterrence (Preventing future harm)



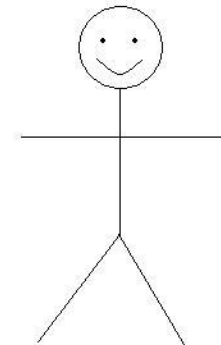
General Deterrence:

- Individuals will not commit crimes for fear of suffering same punishment a current Δ has suffered.



Specific Deterrence:

- Individual Δ who was punished will avoid future crimes because he or she too fears additional punishment.



Incapacitation

The use of imprisonment, or other means, to reduce the likelihood that an offender will be capable of committing future offenses.

- In ancient times, mutilation and amputation were used to incapacitate.**
- Incapacitation requires restraint, not punishment.**
- It is popular in the U.S., as evidenced by the increase in prison populations.**

Rehabilitation

- **The attempt to reduce the number of crimes by changing the behavior of offenders.**
 - **Education, training, and counseling are some of the vehicles used.**
 - **The ultimate goal is to reduce the number of offenses.**

Restoration

A goal of criminal sentencing that attempts to make the victim “whole again.”

- Crime is a violation of a person as well as the state.**
- Restorative justice addresses the needs of the victim.**
- Sentencing options focus primarily on restitution payments.**

सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानूनको अभ्यास

- विश्वका कतिपय मुलुकमा Penal code मा नै सो मुलुकको सजाय निर्धारण गर्ने प्रणाली व्यवस्थित (Japan, Finland, The Netherland, Germany, Sweden, Denmark, France,)
- छुट्टै कानूनद्वारा सजाय निर्धारण गर्ने प्रणाली व्यवस्थित USA— Sentencing Reform Act, Australia – New Southwales Crime Sentencing Procedure Act, 1999, Australia Capital Territory Act, 2005, England— Crime and Disorder Act, 1998, The Criminal Justice Act, 2003
- सजायको माथिल्लो हद मात्र निर्धारित
- तल्लो हद समेत निर्धारित
- निश्चित सजाय निर्धारित

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का मुख्य व्यवस्था

- अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताका व्यवस्था लागू हुने (दफा ४)
- घटी सजाय हुने । (दफा ५)
- अन्य कानून बमोजिम सजाय निर्धारण । (दफा ६)
- यस ऐन लागू हुने (दफा ७)
- कसूरदार ठहरिए पछि सजाय निर्धारण । (दफा ८)
- सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई । (दफा ९)
- ऐन लागू नहुने । दफा ३(२)
- सजाय पूर्वको प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था । (दफा १२)
- सुधारात्मक सजाय कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था । (दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ३४)

ऐनको प्रयोग

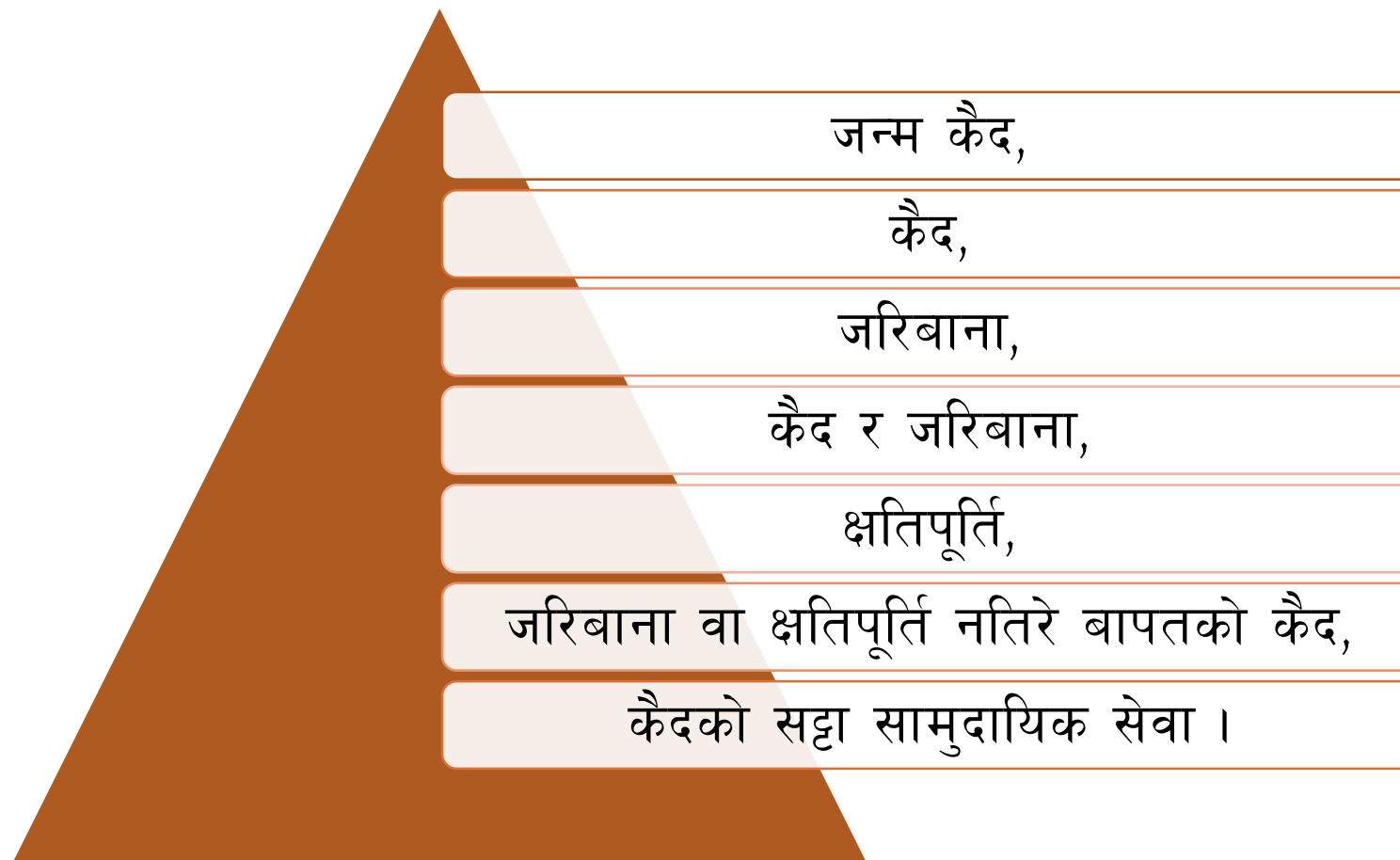
लागू हुने

- हु कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय निर्धारण गर्ने र
- हु त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
- हु अपराध संहिताबाहेकका अन्य विशेष कानूनका कसूरमा ?

यो ऐन लागू नहुने अवस्था

- हु अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,
- हु व्यवस्थापिका-संसदले चलाएको विशेषाधिकार हनन् सम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,
- हु यो ऐन लागू हुने छैन भनी कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा

सजायका प्रकार (मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४०)



जीवित रहेसम्म कैद

- क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,
- वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको,
- अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको,
- सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको,
- कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको वा
- जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको ।

उल्लिखित अवस्थामा बाहेक जन्म कैदको सजाय गणना गर्दा पच्चीस वर्ष कैद सजाय हुने गरी गणना गर्न पर्ने

छलफल यसमा के कस्तो फैसला गर्नुहुन्छ, कसर ठहर भएमा के कसरी प्रकृया अघि बढाउनु हुन्छ के कुन आधारमा के कति सजाय निर्धारण गर्नुहुन्छ

राम रत्न राय मादक पदार्थ सेवन गरी सडकमा पल्टिरहेको अवस्थामा शंका लाग्ने जाच गर्दा निजको साथबाट २४ ग्राम हिरोइन बरामद भएको बरामद मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदन प्रतिवादी पक्राउ परेपछि जाँच गर्दा मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइएको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आफ्नो पाइन्ट खल्तिमा हिरोइन बरामद भएकोमा साबित मैले मादक पदार्थ सेवन गरी घरमा सताउने गर्दथे घरका मानिस दिक्क भएकाले मलाई थुनाउनु म नसक्ने भएकाले के कसरी खल्तिमा कसले राख्यो थाहा भएन लागू औषधको कारोबार सेवन केही गर्दिन भनी इन्कार रही अदालत समक्ष बयान मादक पदार्थ सेवन गरेकाले ३ पटक सुधार केन्द्रमा बसेको प्रहरी प्रतिवेदक र बरामद मुचुल्काका मानिसले अदालतमा प्रतिवादीबाट लागू औषध बरामद भएको भनी बकपत्र परीक्षण प्रतिवेदनबाट बरामद बस्तु हिरोइन देखिएको

सजाय निर्धारण
मार्गदर्शन

कति सजाय

सजाय निर्धारण
गर्दा विचार गर्नु
पर्ने कुराहरु
दफा १५

सजाय निर्धारण
गर्ने आधारहरु
दफा १५

के का आधारमा

कसूरको गंभीरता
बढाउने आधार

सजायको उद्देश्य
विचार गर्नु पर्ने
दफा १३

कसूरको गम्भीरता
घटाउने आधार

सजाय के का लागि

सजाय निर्धारण

सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शनमा समावेश रहेका चरणहरू

- पहिलो चरण: (कसूरको वर्ग यकिन गर्ने)
- दोस्रो चरण: (कैद सजायको आधार विन्दु यकिन गर्ने)
- तेस्रो चरण: (सजायको उद्देश्य विचार गर्ने)
- चौथो चरण: (समग्रतामा सजाय निर्धारण)
- पाँचौ चरण: (कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्था विश्लेषण गर्ने)
- छैठौँ चरण: (कैद यकिन गर्ने)
- सातौँ चरण: (जरिवाना यकिन गर्ने)
- आठौँ चरण: (थप सजाय हुने भए निर्धारण गर्ने)
- नवौँ चरण: (सजायमा छुट दिने)

सामान्य मार्गदर्शनमा समावेश रहेका चरणहरू.....

- दशौँ चरण: (कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति वा साधन जफत)
- एघारौँ चरण: (विगो निर्धारण गर्ने)
- बाह्रौँ चरण: (क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति शुल्क)
- तेह्रौँ चरण: (अन्य आदेश)
- चौधौँ चरण: (नैतिक पतन हुने नहुने घोषणा गर्ने)
- पन्ध्रौँ चरण: (आधार र कारण सहितको फैसला)

सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु

- कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय **समानुपातिक** भन्दा बढी हुन नहुने,
- सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुने भन्दा **चर्को** सजाय हुन नहुने,
- उस्तै परिस्थितिमा घटेको कसूरको अर्को कसूरदारलाई पहिले दिइएको सजायसग अमिल्दो वा **असमान सजाय** हुन नहुने,
- एकभन्दा बढी कसूरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसूरमा सजाय भोगिरहेको कसूरदारलाई अर्को कसूर बापत सजाय गर्दा समग्र सजाय **उचित र समानुपातिक** भन्दा बढी हुन नहुने,
- कसूरको अनुपातमा **अन्य सजाय नै पर्याप्त** हुने देखिएमा कैद सजाय नगर्ने ।

समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने

- Principle of Just Deserts पनि भनिने, Andrew Von Hirsch प्रतिपादक
- Just deserts sees punishment as "deserved, justified and even required by the offender's behavior"
- कसूरको गम्भीरता
- कसूरदारको दोषको मात्रा
 - कसूरको गम्भीरताको मापन समान प्रकृतिका अन्य कसूरको सन्दर्भमा तुलना गरिन्छ
 - कसूरको गम्भीरताको मापन आरोपित अपराध विशेष कै प्रकृति र प्रभावलाई हेरेर गरिन्छ

आवश्यक भन्दा चर्को सजाय हुन नहुने

- कूम सजायले नै उद्देश्य हासिल हुन्छ भने अनावश्यक मात्रामा बढी गर्न हुँदैन
 - आवश्यक भन्दा बढी गर्दा न्याय र व्यवस्था प्रति असन्तोष पैदा गर्ने
 - राज्य र समाज प्रति सम्मान भन्दा घृणा र द्वेषको भावना जगाउने
 - राज्य र समाजप्रति प्रतिक्रिया जनाउने उपायको रूपमा पुनःअपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने
 - आवश्यकताको मापन ?

अर्को कसूरदारको सजायसंग असमान हुन नहुने

- प्रत्यक्षवादी सम्प्रदाय (Positive School) को धारणा
- Parity in the punishment of co-offenders
- Based upon the notion of equal justice
- But Equal justice does not require the same sentence regardless of distinction in the culpability and circumstances
- Where the case of the accused is similar in all respects as that of co-accused then the benefit extended to one accused should be extended to the co-accused.

अन्तिम विकल्पको रूपमा कैद सजाय

- कैद दण्ड प्रतिको नियन्त्रित दृष्टिकोणको कारण विकल्पको खोजी
- लामो समयसम्म कैदमा राख्दा -
 - कसूरदारहरुको अपराधिक भावना संस्थागत हुन जाने
 - अपराधीहरुमा सुधारको सम्भावना कम हुन जाने
 - सजाय भोगीसकेपछि पनि समाजमा पुनस्थापन हुन नसक्ने
- त्यसैले अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र गर्ने
- Tokyo Rules, 1990 Art 1.5
 - shall develop non-custodial measures
- CRC Art 37(b)
 - Imprisonment shall be used only as a last resort

सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरु

- कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा,
- कसूर गर्दाको परिस्थिति,
- कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरु,
- कसूरदारको आचरण र विगतको कृयाकलाप,
- सजायको उद्देश्य ।

कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाहरू

- सार्वजनिक पदाधिकारीका विरुद्धमा भएको कसूर
 - राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुख
 - निजहरूको उपस्थितिमा
 - सार्वजनिक पदाधिकारीको कर्तव्य पालनमा बाधा पुऱ्याउने
 - सार्वजनिक पदाधिकारीलाई गैरकानूनी काम गर्न लगाउने नियतले गरेको कसूर
- विश्वास वा पदको दुरुपयोग गरेर कसूर गरेको
 - विश्वासको दुरुपयोग गरी कसूर गरेको
 - सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसूर गरेको
- पाँच वा बढी व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा कसूर गरेको
- सङ्कटको लाभ लिई कसूर गरेको
- हतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी कसूर गरेको

कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाहरू

- कैद सजाय पाएको कसूरदारले पुनः कसूर गरेको
- पारितोषिक वा लाभको प्रलोभनमा कसूर गरेको
- संरक्षण वा जिम्मामा रहेको व्यक्ति वा सम्पत्तिको विरुद्ध कसूर गरेको
- एकै वारदातमा **एकभन्दा बढी कसूर** गरेको
- एकै वारदातमा एकभन्दा बढी व्यक्तिका विरुद्ध कसूर गरेको
- अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई कसूर गरेको
- थुना, हिरासत, कैद वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध कसूर गरेको
- आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा कसूर गरेको
- जातिहत्याको उद्देश्यले कसूर गरेको

कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाहरू

- जात जाति सम्प्रदाय विरुद्ध घृणा उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको
- क्रुर यातना वा अमानवीय तवरले कसूर गरेको
- मानवता विरुद्धको कसूर गरेको
- नियोजित वा संगठित रूपमा कसूर गरेको
- आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने स्थितिका व्यक्ति वा बालबालिका विरुद्ध कसूर गरेको
- उद्धार गर्ने काममा खटिँदा कसूर गरेको
- एकपटक पीडित भैसकेको व्यक्ति विरुद्ध सोही कसूरदारले अर्को कसूर गरेको
- सरकारी कार्यालय वा धार्मिक स्थलमा कसूर गरेको

कसूरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाहरू

- उमेर १८ वर्षभन्दा कम वा ७५ वर्षभन्दा माथिको
- कसूरदारको कसूर गर्ने नियत नभएको
- पीडित स्वयंले उत्तेजित पारेको धम्की दिएको
- प्रतिकारको रूपमा तत्कालै कसूर गरेको
- स्वेच्छाले कसूर स्वीकार गरेको वा पश्चाताप गरेको
- सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको
- कसूर स्वीकार गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइसकेको वा दिन मञ्जुर गरेको

कसूरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाहरू

- शारीरिक, मानसिक वा अपाङ्गताको कारण कसूरदारको क्षमता हास भएको
- हानिनोक्सानीको मात्र उल्लेखनीय नदेखिएको
- साँचो कुरा व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुऱ्याएको
- कसूर स्वीकार गरी भविष्यमा कसूर नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको
- कसैको बहकाउ वा **दबावमा** अपराध गरेको

जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्ने आधार

- कसूरदारको आर्थिक हैसियत र आय आर्जन क्षमता,
- कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट अरु व्यक्तिलाई हुन गएको आर्थिक हानी नोक्सानी,
- कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट कसूरदार वा निजको परिवारले प्राप्त गरेको लाभ,
- जरिबानाबाट कसूरदारले पालन पोषण गर्नु पर्ने परिवारलाई पर्ने असर,
- पीडितलाई तिर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम,
- जरिबाना नतिरेको कारणबाट सरकारलाई पर्न सक्ने दायित्व,
- कसूरदार सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको आर्थिक हैसियत र कारोबार,
- पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गराउनु पर्ने भए त्यस्तो रकम
- जरिबाना निर्धारण गर्दा विगो खुलेकोमा विगोको आधारमा जरिबाना

- जरिबाना गर्दा कसूरदारले कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति समेत तिर्नु पर्ने गरी जरिबाना गरिने भए निजले त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने गरी जरिबाना गर्नु हुँदैन
- जरिबाना कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पर्नेछ । त्यस्तो कसूरदारले त्यस्तो जरिबाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्ष भित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिबाना बुझाउने गरी आदेश दिन सक्ने
- कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदारलाई जरिबाना निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा अनुसार जरिबाना तिर्नु पर्ने गरी निर्धारण गर्नु पर्ने

सजाय निर्धारको अभ्यासमा रहेका कमजोरीहरु

- न्यूनतम सजाय गर्ने प्रवृत्ति न्यूनतम सजाय गरे पनि न्यायको मकसद पुरा हुने भन्ने लेख्ने गरिएको
- गरिएको सजाय के आधारमा निश्चित गरिएको भन्ने आधार कारण खुल्ने नगरेको
- सजायको उद्देश्य, सजाय निर्धारणका आधार, सजाय निर्धारण गर्दा बिचार गर्नुपर्ने कुराहरु, गम्भीरता बढाउने र घटाउने आधार खुलाउने नगरिएको
- सर्वोच्च अदालतबाट सजाय निर्धारण जारी मार्ग निर्देशिकालाई अनुशरण नगरिएको
- कसुरको मात्रा र सजाय समानुपातिक हुने गरी सजाय निर्धारण गरी त्यसलाई कसरी समानुपातिक भएको भन्ने पनि उल्लेख हुने नगरेको

ऐनले गरेका सुधारात्मक व्यवस्थाहरू

सुधारात्मक बिषय	कसले गर्ने	अवस्था	अन्य
सामुदायिक सेवा	अदालतले	छ महिनासम्म कैद सजाय भएकोमा	सामाजिक कार्यमा लगाइने
कैद सजाय निलम्बन	अदालतले	एक बर्षभन्दा कम कैद, पहिलो पटक	तीन बर्षसम्म निलम्बन (संशोधन प्रस्ताव)
सुधार गृहमा पठाउने	प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले	दुई बर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय भएकोमा	नकारात्मक सूची रहेको
पुनस्थापनाकेन्द्रमा पठाउन सकिने	प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले	लागू औषध सेवनको कसूरदार र शारीरिक मानसिक दुर्बललाइ	नकारात्मक सूची रहेको
सप्ताहन्त वा रात्रीकालमा मात्र कारागारमा	अदालतले	एक बर्षसम्म कैद भएको	नकारात्मक सूची रहेको

खुला कारागारमा राख्न सकिने	कारागार प्रमुखको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशले	कैद अवधिको दुई तिहाइ भुक्तान गरि सकेको	बाहिर समेत गइ कुनै काम गर्न तोकिएको ठाँउ
प्यारोलमा राख्न सकिने	प्यारोल प्रोवेशन बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशले	एक बर्षभन्दा बढी कैद भइ दुई तिहाइ भुक्तान भएको	प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा
सामाजीकरण गर्ने	कारागारले	एकबर्षभन्दा बढी कैद भइ भुक्तान हुन छ महिना पहिले	गरेको कामको प्रतिवेदन साप्ताहिक
कैद बापत श्रममा लगाउने	कारागारले	तीन बर्षभन्दा बढी सजाय पाइ अठार बर्ष नाघेको	प्रति ३ दिन काम गरे बापत थप १ दिन
कारागार बाहीर जान दिने	कारागारले	सदगत, काजक्रिया, बिरामी भेट्न	सुरक्षासाथ
अस्पताल वा यस्तै स्थानमा राख्ने	कारागारले	होस ठेगान नभएको	कैद भुक्तान मानिने

Thank you for your kind Attention!

